



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA CIVILE**

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. **40877** del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2023**

**TRA**

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1* ), in persona del legale rappresentante *pro tempore* *Parte\_2* con sede legale in Milano, via Filippo Argelati n.10, elettivamente domiciliata al domicilio digitale *Email\_1* e in Roma, Via Ottaviano n. 9, presso gli Avv.ti Giampiero Di Lorenzo (c.f. *C.F.\_1* , pec *Email\_2* ) ed Emanuele Di Monte (c.f. *C.F.\_2* , pec *Email\_1* , che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce all'atto di citazione;

**OPPONENTE**

**E**

*Controparte\_1* già *Controparte\_2* C.F. *P.IVA\_2* ), con sede legale in Bucarest-Romania alla Str. Gara Herestrău nr. 4B, etaj 10, elettivamente domiciliata in Bitonto, via P. Martucci Zecca n. 14, nonché al domicilio digitale *Email\_3* e *Email\_4* ovvero all'indirizzo di posta elettronica *Email\_5* , presso gli Avv.ti Luigi Carbone ( *C.F.\_3* ) e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Paolo Vacca ( *C.F.\_4* ), che la rappresentano e difendono, in virtù di procura generale alle liti in lingua rumena con traduzione in lingua italiana ed autenticata dal Notaio *Persona\_1* (Apostille del 15.5.2020 n. 3806);

**OPPOSTA**

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo- polizza fideiussoria

**CONCLUSIONI:**

**PER PARTE OPPONENTE:**

"voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, così provvedere:

In via principale,

- accogliere l'opposizione di parte attrice per le ragioni di fatto e diritto dedotte nel corso del giudizio; in particolare, perché il credito azionato in via monitoria dalla convenuta è rimasto sguarrito di prova, e per l'effetto,

- revocare il decreto ingiuntivo opposto, che è ingiusto e infondato, oltre che ottenuto su documenti inidonei a provare il credito, come il contratto (disconosciuto) e non sottoscritto da parte opponente, oltre che per gli altri motivi dedotti nel corso del giudizio;
- accertare che nulla è dovuto, non essendo stata prodotta documentazione sufficiente a determinare l'an e il quantum della pretesa di parte convenuta;

In ogni caso,

- condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore della parte opponente".

#### **PER PARTE OPPOSTA:**

"Per tutti i motivi innanzi esposti l'opposta, come rappresentata difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione voglia accogliere le seguenti conclusioni

*preliminarmente*

- a) rigettare l'eccezione preliminare dell'opponente per le ragioni esposte al paragrafo I) del presente atto e, per l'effetto, dichiarare la competenza del Tribunale di Milano;
- b) considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ovvero, in via subordinata, concedere la provvisoria esecutorietà in merito alle somme portate dallo stesso decreto ingiuntivo;

*nel merito*

- c) rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso condannare l'opponente al pagamento della complessiva somma di € 71.716,44, maggiorata nei limiti di legge degli interessi previsti dall'art. 1284 c.c. e dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/02, nonché dall'art. 1283 c.c., oltre rivalutazione monetaria;

*in via subordinata*

- d) accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento da parte della *Parte\_1* e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore dell'odierna istante della complessiva somma di € 71.716,44 con gli accessori di legge ed in particolare, nei limiti di legge, degli interessi previsti dall'art. 1284 c.c. e dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/02, nonché dall'art. 1283 c.c., oltre rivalutazione monetaria;

*in ogni caso*

- e) condannare l'opponente alla rifusione di tutte le spese di lite in favore dell'opposta, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari.

Con le riserve di cui all'art. 171-ter c.p.c.".

#### **RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso per decreto ingiuntivo la società *Parte\_3* adiva il Tribunale di Milano sostenendo di avere prestato garanzia per l'importo di € 71.716,44 a favore della società *Parte\_1* in forza della polizza per "Cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e gli Enti Pubblici" n. 003920 a beneficio della *Parte\_4* ed a garanzia delle somme da queste erogate a titolo di anticipazione alla società *Parte\_1* nella misura del 40% del contributo relativo al «POR FESR-FSE Molise 2014-2020 *Controparte\_3*

*Controparte\_4 - Sostegno alla attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie disponibili, di nuovi prodotti e servizi».*

Inoltre, la ricorrente deduceva di essersi impegnata a pagare l'importo richiesto dalla *Pt\_4* [...] «a prima e semplice richiesta scritta entro i termini indicati dall'Ente Garantito medesimo» e senza poter opporre «all'Ente Garantito alcuna eccezione». La garanzia, inoltre, veniva rilasciata «con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e di quanto contemplato dall'art. 1957 c.c.».

A seguito dell'escussione - con comunicazione a mezzo PEC del 24.1.2023- della garanzia da parte del beneficiario, conseguente alla revoca - con Determinazione Dirigenziale n. 2061 del 11.4.2022- delle agevolazioni concesse in favore della *Parte\_1* la ricorrente provvedeva al pagamento dell'importo di € 71.716,44 con bonifico del 01.02.2023, divenendo creditrice della *Parte\_1* e del coobbligato Sig. *Pt\_2* di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile pari ad € 71.716,44 e del relativo diritto. La ricorrente, dopo avere diffidato con comunicazione del 22.2.2023 sia l'obbligato principale che il coobbligato ed avere ottenuto la dichiarazione di svincolo della polizza dalla *Parte\_4* agiva solo nei confronti della *Parte\_1* e non anche nei confronti del coobbligato sig. *Pt\_2* stante la competenza territoriale del Tribunale di Roma e si riservava di rinunciare all'importo dovuto dalla *Parte\_1* a titolo di sorte capitale e relativi accessori, nel caso in cui il pagamento della suddetta somma fosse provenuto da parte del coobbligato. La ricorrente concludeva chiedendo di ingiungere alla *Parte\_1* il pagamento della somma capitale di € 71.716,44 oltre - nei limiti di legge e come innanzi specificato - gli interessi previsti dall'art. 1284 c.c. e dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/02, nonché dall'art. 1283 c.c., con vittoria di spese.

Con decreto ingiuntivo n. 14804/2023 depositato il 22 settembre 2023 il giudice adito ha accolto il ricorso ed ingiunto il pagamento richiesto.

Con atto di citazione notificato in data 02.11.23 la società *Parte\_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e/o competenza del Giudice adito per effetto dell'art. 9 delle Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente, che prevede quale foro esclusivo, in caso di controversia tra il Garante ed il Contraente, il foro di residenza del Garante, ovvero in Bucarest (Romania). Inoltre, l'opponente sottolineava, altresì, che le clausole di cui alle Condizioni Generali contengono una indicazione sulla competenza, precisando che "per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'Ente garantito, il Foro competente è quello ove ha sede l'ente garantito medesimo" affermando la competenza del Tribunale di Campobasso, mentre ai sensi dell'art. 20 c.p.c. la competenza doveva essere radicata a Bucarest presso il domicilio del creditore trattandosi di obbligazione "portabile" o innanzi al Tribunale di Napoli- Sezione Imprese- trattandosi di società estera. Nel merito l'opponente contestava l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare il credito azionato in via monitoria per essere la polizza priva di sottoscrizione e per essere nulle le clausole negoziali contenute nei documenti e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese o in via subordinata chiedeva di ridurre l'importo dovuto, con vittoria ad spese.

Costituitasi, l'opposta *Controparte\_1* ( già *Controparte\_2* ) contestava l'opposizione per infondatezza delle eccezioni preliminari di rito e ne chiedeva il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese, con distrazione a favore degli avvocati dichiaratisi anticipatari.

In particolare, l'opposta deduceva l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte opponente di incompetenza, atteso che la società opponente ha sede in Milano, via Argelati n.

10 foro generale ex art. 19 c.p.c. e riteneva che non vi fosse alcun dubbio circa la competenza territoriale del Tribunale di Milano a conoscere la presente controversia. La convenuta rilevava, poi, che la stessa controparte allegava la mancata sottoscrizione delle «*Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente*» e, quindi, di non aver specificatamente approvato per iscritto la predetta clausola derogativa della competenza territoriale, che pertanto risulterebbe priva di efficacia. Inoltre, sottolineava che, a norma dell'art. 3, co. 1, l. 218/95, sussiste la giurisdizione italiana quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia. E, ancora, secondo il successivo art. 4, co. 2, la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata in favore di un giudice straniero o di un arbitro se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili. In ogni caso, la società precisava che le odierne parti processuali non avevano manifestato la volontà di derogare alla giurisdizione italiana in luogo di quella rumena, così come diversamente prospettato da controparte, ma soltanto voluto individuare il foro competente esclusivo nell'eventualità in cui fosse stato adito un giudice straniero. Peraltro, la parte rilevava che la presunta deroga alla giurisdizione italiana non fosse espressa e non potesse risultare dal tenore letterale della clausola.

Nel merito, la parte opposta rilevava che l'opposizione della *Parte\_1* non fosse fondata su prova scritta, tenuto conto, altresì, che le difese della controparte apparivano genericamente formulate.

La causa di natura documentale non è stata istruita e all'udienza dell'8 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione nel rispetto dei termini di cui all'art. 281 sexies ultimo comma novellato.

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di "difetto di giurisdizione e/o incompetenza" sollevata da parte opponente.

La clausola contrattuale invocata da parte opponente per ritenere il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario di Milano a favore del giudice di Bucarest è l'art. 9 delle "condizioni che regolano il rapporto fra garante e contraente" della polizza azionata.

Tale clausola rubricata "Foro competente" prevede espressamente che "in caso di controversia fra il garante ed il contraente il foro competente è esclusivamente quello di residenza del garante, Via Scoala Floreasca n. 24, Sector 1, 011644 Bucarest (RO)".

L'interpretazione letterale della clausola induce la giudicante ad escludere che le parti abbiano manifestato la volontà di derogare alla giurisdizione italiana che secondo il criterio generale previsto dall'art. 3 della Legge 218/95 che ha abrogato gli art. 3 e 4 del c.p.c., ribadito dai Regolamenti europei che si sono susseguiti - Bruxelles I bis n. 1215 del 2012- sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi abbia un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

Nel caso in esame la *Parte\_1* ha sede legale in Italia.

In tale prospettiva, il Regolamento c.d. "Bruxelles I bis" conferma il generale criterio di cui all'art. 3 L. 218/1995, disponendo all'art. 4 che "le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro", con alcune eccezioni non ricorrenti nel caso di specie. Ne consegue, quindi, che l'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere rigettata e correttamente è stato adito il Giudice ordinario italiano in mancanza di espressa deroga pattizia della giurisdizione.

La clausola di cui all'art. 9 deve essere interpretata come clausola contrattuale di deroga della competenza territoriale che risulta pattuita a favore del garante - [...]

*Parte\_3* in quanto contempla unicamente la residenza del garante come foro esclusivo.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha nel tempo ( si veda l'ordinanza 9 aprile 2008, n. 9314 richiamata dall' Ordinanza n. 15103/2016) riconosciuto la validità delle cosiddette "*clausole asimmetriche*" o "*sbilanciate*" purchè specificamente approvate per iscritto mediante doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., riconoscendo alla parte favorita la "*facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto*".

Nel caso in esame, quindi, correttamente la società garante ha incardinato il giudizio innanzi al Tribunale di Milano che è competente ai sensi dell'art. 19 c.p.c. per essere il giudice del luogo in cui ha sede legale la società convenuta *Parte\_1* in via Filippo Argelati, 10 Milano. In tal modo la società garante ha individuato la competenza per territorio del giudice in base ai criteri ordinari e non si è avvalsa della clausola di cui all'art. 9.

Peraltro, come ribadito da parte opposta in sede di comparsa di costituzione, la scelta di adire il Tribunale di Milano quale foro generale è stata, altresì, dettata dalla assenza di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. da parte di *Parte\_1* della clausola derogatoria della competenza che, ove applicata, la avrebbe esposta di certo ad una eccezione di inefficacia della clausola stessa.

Inoltre, non può applicarsi al caso in esame l'art. 9 contenuto nelle condizioni generali di polizza che fa riferimento al "*foro ove ha sede l'ente garantito*" e cioè la *Parte\_4* beneficiaria della polizza, in quanto la presente controversia è stata intrapresa dal garante nei confronti del contraente la polizza - obbligato principale- *Pt\_1* e non nei confronti della

*Parte\_4*

Alla luce di tali argomentazioni deve essere disattesa l'eccezione preliminare di rito.

Passando ad esaminare il merito, si osserva anzitutto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, che "*L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria*" (Cass., 9.05.2002, n. 6663; Cass., 12.08.2005 n. 16911).

Ne consegue che, ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così, Cass., 16 gennaio 2013 n. 951). La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che

la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28).

Va quindi evidenziato che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).

Pertanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).

Nel caso di specie, la pretesa creditoria monitoriamente azionata dalla società [...] *Parte\_3* non è stata specificamente contestata né sotto il profilo dell'"an" della debenza né sotto il profilo del "quantum" atteso che si devono ritenere estremamente generiche le contestazioni di nullità delle clausole "contenute nei documenti utilizzati da controparte" ed infondata l'eccezione che la polizza era priva di sottoscrizione atteso che il creditore ha prodotto in giudizio il documento contrattuale da lui sottoscritto. Inoltre la contestazione del "quantum" è generica per essersi limitata parte opponente ad affermare " la somma richiesta dovrebbe essere decurtata delle somme versate dall'opponente e/o dal coobbligato per effetto delle richieste avanzate nei confronti di quest'ultimo" senza indicare quali somme siano state pagate dal coobbligato.

La pretesa creditoria monitoriamente azionata è fondata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato in quanto la società opposta ha allegato l'inadempimento del contraente consistito nel mancato rimborso ai sensi dell'art. 3 delle condizioni che regolano il rapporto fra garante e contraente "delle somme versate - dal garante- in forza della garanzia per capitale interessi e spese" e ha dimostrato sia la stipula della polizza (doc. n. 2 fascicolo monitorio) che il pagamento della somma richiesta dalla *Parte\_4* in sede di escussione della polizza (doc. nn. 7 e 15 fascicolo monitorio). Pertanto, avendo la *Parte\_1* assunto l'impegno di rimborsare le somme versate al beneficiario " a prima e semplice richiesta scritta del garante....con espressa rinuncia ad ogni eccezione ..." nessuna eccezione è opponibile dal contraente al garante.

Alla luce di tali argomentazioni, l'opposizione proposta da *Parte\_1* deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.

Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, aggiornate dal D.M. 147/22 avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, apparendo quindi congrua una riduzione rispetto ai valori medi previsti in considerazione del mancato svolgimento della fase istruttoria e della ridotta attività difensiva svolta nella fase decisionale consistita nella mera discussione orale della causa senza deposito di comparse conclusionali.

Dispone la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore degli avvocati Luigi Carbone e Francesco Paolo Vacca che si sono dichiarati anticipatari.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14804/2023 del 22.09.2023 proposta da *Parte\_1* contro la *CP\_1*

[...] già *Controparte\_2*, così provvede:

- a)** rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 14804/2023 del 22.09.2023 emesso dal Tribunale di Milano;
- b)** dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo 14804/2023 del 22.09.2023 emesso dal Tribunale di Milano;
- c)** condanna l'opponente al pagamento, in favore della *Controparte\_1* delle spese processuali che liquida nella somma di euro 9.142,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore degli avvocati Luigi Carbone e Francesco Paolo Vacca che si sono dichiarati anticipatari.

Milano, 31 ottobre 2024

Il Giudice  
Anna Giorgia Carbone